

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

S návrhem Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v částech, které vymezují akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice, nesouhlasím. Jako občan trvale bydlící v dotčeném území uplatňuji následující připomínky a žádám, aby k nim bylo přihlédnuto.

Odůvodnění námitek:

1. Zesílení dopadu kvůli reliéfu krajiny

Návrh nedostatečně zohledňuje skutečnost, že vrchovinné polohy jižního Plzeňska výrazně zesilují vizuální i akustický dopad větrných elektráren na obce v údolích. Reliéf jižního Plzeňska je mírně zvlněný a obce typicky leží v údolích pod horizonty. Umístění turbín v horních polohách znamená, že obyvatelé budou nuceni se s vizuální dominancí setkávat každý den a při určitých atmosférických podmínkách bude i hluk turbín lépe slyšet v sídlech níže.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Ve své argumentaci odkazují rovněž na odbornou studii: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

2. Vlivy posuzovány izolovaně, ne komplexně

Vznáším námitku proti přístupu, kdy jsou jednotlivé akcelerační oblasti posuzovány izolovaně, ačkoli leží blízko sebe a působí společně. AOV 51, 62 a 63 leží v relativně malé vzdálenosti od sebe a budou působit jako jeden propojený větrný region. Společný vliv na krajinu, akustické pozadí, populace ptáků a netopýrů a kvalitu bydlení nebyl řádně posouzen. Výsledek je proto podhodnocený.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip prevence.

3. Návrh omezí roli obecních územních plánů

Nesouhlasím s tím, že akcelerační režim de facto omezí možnost obcí prosazovat své vize prostřednictvím obecních územních plánů. Pokud bude lokalita zařazena mezi akcelerační oblasti, omezí se prostor obecních územních plánů koridorovat či regulovat výstavbu VTE. Tím dochází k vyprázdnění role obcí jako hlavních nositelů územního rozvoje.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 8 Ústavy ČR.

4. Akcelerační režim ignoruje hodnotu krajinného rázu

Návrh nedostatečně chrání krajinný ráz jižního Plzeňska a fakticky jej obětuje rychlostí výstavby větrných elektráren. Zařazením lokalit AOV 51, AOV 62 a AOV 63 do akceleračního režimu se výrazně omezuje prostor pro standardní posouzení vlivů na krajinný ráz v navazujících řízeních. Dokumentace sice připouští negativní dopady na krajinu, avšak jejich vyhodnocení odkládá nebo zlehčuje.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; směrnice RED III (2023/2413); princip prevence.

Závěry o významnosti dopadu potvrzuje například studie: Pasqualetti, M. J. (2011). Opposing wind energy landscapes: A search for common ground. Annals of the Association of American Geographers.

5. Bez dat nelze rozhodnout o akceleračním režimu

Vznáším námitku proti tomu, aby o akceleračním režimu bylo rozhodováno, aniž by bylo k dispozici dostatek konkrétních dat. Pro odpovědné rozhodnutí o akceleračním režimu je nutné mít data o hluku, dopadech na faunu, dopadech na krajinu a kumulativních vlivech již nyní. Pokud je třeba je teprve doplňovat, je rozhodování zatíženo informačním deficitem.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip předběžné opatrnosti.

6. Odmítnutí alternativ není odůvodněno

Vznáším námitku proti tomu, že odmítnutí alternativních lokalit není v dokumentaci konkrétně odůvodněno. Pokud návrh pracoval i s jinými potenciálními lokalitami pro akcelerační oblasti, mělo by být doloženo, proč byly tyto alternativy odmítnuty. Bez tohoto odůvodnění není výběr lokalit transparentní a přezkoumatelný.

Právní podklad: Princip transparentnosti; správní řád č. 500/2004 Sb.; směrnice SEA 2001/42/ES.

7. Sledování úhynů nenahrazuje ochranu druhů

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace zaměňuje monitoring úhynů za reálnou ochranu druhů. Sledování mortality ptáků a netopýrů má v lepším případě statistickou hodnotu, ale samo o sobě životy zvířat nezachrání. Pro chráněné druhy, kde i ztráta jednotlivých jedinců znamená populační dopad, je princip prevence – tedy nevybrat konfliktní lokalitu – jedinou účinnou ochranou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; směrnice o ptácích a stanovištích.

8. Vliv na hodnotu nemovitostí nebyl posouzen

Nesouhlasím s tím, že dokumentace neobsahuje žádné konkrétní posouzení vlivu na ceny nemovitostí v okolních obcích. Vlivy větrných parků na ceny nemovitostí jsou v zahraničí dlouhodobě sledovány a v určitých vzdálenostech se opakovaně potvrzují. Návrh ale tento vliv nezmiňuje, takže majitelé nemovitostí nemohou znát rozsah dopadu, který se má v jejich okolí připravovat.

Právní podklad: Čl. 11 Listiny; princip transparentnosti; směrnice SEA 2001/42/ES.

9. Posouzení dopadů na zdraví je odloženo do budoucna

Nesouhlasím s tím, že rozhodující posouzení dopadů na zdraví obyvatel je odloženo až do budoucích povolovacích řízení. Akcelerační režim má být vyhrazen pro lokality, u kterých jsou dopady na zdraví již nyní vyhodnoceny a uznány jako přijatelné. V případě AOV 51, 62 a 63 jsou ale zdravotně významné dopady (hluk, flicker, noční osvětlení) odloženy. Tím se ztrácí možnost rozhodnout o vhodnosti lokality na podkladě dostatečných dat.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny.

Vzhledem k uvedeným zásadním výhradám návrh ve stávající podobě odmítám a žádám, aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice byly z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu vypuštěny.

V dne

Podpis: